

사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 개념요약

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 정치의 의미와 기능

- **좁은 의미:** 정치권력의 획득·유지·행사와 관련된 국가 특유의 활동(국회의 입법, 정부의 정책 결정 등).
- **넓은 의미:** 사회 구성원 간 대립과 갈등을 조정하고 해결하는 모든 활동(가정·학교·시민단체 등 다양한 집단에서 발생).
- **기능:** 사회적 희소가치의 권위적 배분, 갈등 해결과 사회 통합, 공동체 질서 유지.

2. 민주정치의 발전 과정

- **고대 아테네 민주정치:** 직접 민주정치, 민회를 통한 시민의 직접 참여, 추첨·윤번제. 단, 여성·노예·외국인 제외한 제한적 시민권.
- **근대 민주정치:** 시민 혁명(영국 명예혁명, 미국 독립혁명, 프랑스 혁명)을 통해 성립. 천부 인권·국민 주권·사회 계약설을 사상적 기반으로 함. 대의제(간접 민주정치) 채택. 그러나 재산·성별에 따른 제한 선거로 시민권이 제한됨.
- **현대 민주정치:** 보통 선거 확립(참정권 확대 운동, 차티스트 운동 등), 대중 민주주의 실현. 대의제를 기본으로 하되 직접 민주제 요소(국민 투표·국민 발안·국민 소환) 보완.

3. 근대 민주정치의 사상적 배경

구분	홉스	로크	루소
자연 상태	만인의 만인에 대한 투쟁	비교적 평화, 불안정	자유·평화로운 상태
주권	군주 주권	국민 주권(간접)	국민 주권(직접)
저항권	부정	인정	인정
정치 형태	절대 군주제 옹호	대의제·입헌군주제	직접 민주제

4. 법치주의

- **형식적 법치주의:** 법의 형식·절차만 강조 → 통치의 합법성만 중시(악법도 법). 독재 정당화 수단으로 악용 가능.
- **실질적 법치주의:** 법의 목적과 내용이 정당해야 함(합법성 + 정당성). 기본권 보장을 지향. 오늘날 지향하는 법치주의.

5. 헌법의 의미와 기능

- **의미:** 국가의 최고 규범, 국가 통치 조직·작용의 기본 원리와 국민의 기본권을 규정.
- **기능:** 국가 창설, 기본권 보장, 국가 권력의 제한(권력 분립), 사회 통합.